

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3434/2558

นางสาวชุตติดา สุรโยธินหรืออินทราวุธ
โดยนางชุตติมา สุรโยธิน ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

นางสาวปนัดดา อินทราวุธ

ป.พ.พ. มาตรา 1556

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1556 วรรคสอง เมื่อขณะยื่นคำร้องขอผู้เยาว์มีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว ผู้เยาว์จึงต้องยื่นคำร้องขอเอง ผู้เยาว์จะให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นคำร้องขอแทนในนามของผู้เยาว์มิได้ แม้ผู้เยาว์จะเป็นบุคคลพิการก็ตาม ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอ แต่ทั้งนี้ผู้เยาว์ยังคงมีสิทธิฟ้องหรือร้องขอด้วยตนเองได้ตามมาตรา 1556 วรรคสาม

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งแสดงว่าผู้เยาว์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพลโทพิภพผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งว่า นางสาวชุตติดา ผู้เยาว์ เป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของพลโทพิภพ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง
ขอ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตาม
ฎีกาผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า การฟ้องคดีขอให้
รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้
แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้อง
ฟ้องเอง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556 เมื่อขณะยื่นคำร้องขอคดีนี้ผู้เยาว์มีอายุสิบ
ห้าปีบริบูรณ์แล้ว ผู้เยาว์ต้องยื่นคำร้องขอเอง ผู้เยาว์จะให้นางชุตติมา ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมเป็นผู้ยื่นคำร้องขอแทนในนามของผู้เยาว์มิได้ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น แม้ผู้เยาว์จะเป็นบุคคลพิการประเภท 2 (หูตึง) ตามบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้
ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอแต่ทั้งนี้ผู้เยาว์ยังคงมีสิทธิฟ้องหรือร้องขอด้วยตนเอง
ได้ตามมาตรา 1556 วรรคสาม ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นศาลฎีกาให้เป็นพับ

(บุญไชย ธนาพันธ์สิน-พฤษภา พนมยันตร์-จรูญ ชีวิทโสภณ)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางปารณีย์ มงคลศิริภัทรา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

เยาวชนและครอบครัว

๒
ต้น

หมายเหตุ